

1501480-26.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a informação recebida pelos policiais, com indicação do nome do acusado, que relatava atitude suspeita, a fuga empreendida pelo réu ao receber a ordem de parada, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501480-26.2022.8.26.0047- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501480-26.2022.8.26.0047 - 2022/001944

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL DE OLIVEIRA MOREIRA

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1.MICHEL DE OLIVEIRA MOREIRA, qualificado nos autos (fl. 7), foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, supostamente, trazia consigo, para posterior entrega ao consumo de terceiros, sem autorização legal, 250 (duzentos e cinquenta) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido total de 50,69g (cinquenta gramas, seiscentos e noventa miligramas), 2 (duas) porções de cocaína, com peso líquido total de 1.589g (um quilo, quinhentos e oitenta e nove gramas) e 125 (cento e vinte e cinco) porções de cocaína, com peso líquido total de 115,52g (cento e quinze gramas, quinhentos e vinte miligramas) [fls. 140/142].

O acusado foi notificado (fl. 207) e, após apresentação de defesa prévia (fl. 165/180), a denúncia foi recebida (fl. 181/183).

Em instrução foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e o réu interrogado (fl. 210).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação (fl. 210) e da d. Defensora, pela desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06 (fls. 213/238).

É o relatório.

2. A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelas fotografias (fls. 27/33), laudos periciais (fls. 37/40, 91/95 e 104/106), bem como pelo relatório técnico (fls. 107/132).

Na fase policial o acusado calou-se (fl. 7) e em Juízo aduziu que os policiais o abordaram em frente à casa do acusado. Perguntaram se 'tinha passagem pela polícia', e o acusado respondeu que 'sim'. Na frente da casa do acusado existe um pasto. Os policiais começaram a averiguar os terrenos ao lado e pediram para o acusado se sentar no chão. Afirma que os policiais começaram a faltar com respeito. Chegaram mais viaturas no bairro, para auxiliar na busca. Os policiais voltaram com uma mochila, a qual foi aberta no 'capô da viatura' e confirmaram que continha droga. Os policiais afirmaram que era a mochila com o entorpecente era do acusado e o prenderam em flagrante. Declara que a mochila foi encontrada na casa vizinha. Não sabia a quem pertencia a droga. No dia dos fatos estava com uma bicicleta. Possui passagem pela polícia, por um assalto e estava cumprindo pena, em regime aberto. Não conhecia os policiais. Na época dos fatos, trabalhava em uma tapeçaria localizada na Vila Pacaembu (fl. 210).

O Policial Militar Marcelo obtemperou que estava em patrulhamento quando o COPOM 'irradiou' um indivíduo, em atitude suspeita, pelo cruzamento da Rua Aurélio Salotti com a Av. Otto Ribeiro, informando o nome da pessoa, qual seja, MICHEL. A denúncia dizia que o indivíduo era gordo, estava com uma bicicleta, com uma blusa de moletom de cor azul, bermuda e uma mochila nas costas. De imediato, o depoente se deslocou ao local informado, com intuito de localizar o acusado. Efetuiu o patrulhamento em diversas ruas do bairro. Na Rua José Vieira da Cunha e Silva, visualizou o acusado e deu ordem de parada. O acusado não obedeceu e efetuou fuga por algumas ruas desse bairro. Seguiu o réu, até que ele chegou em frente à residência do denunciado, oportunidade em que viu que o acusado retirou a mochila e a jogou no telhado. Os policiais conseguiram realizar a abordagem e nada de ilícito foi encontrado em revista pessoal. Com o apoio de demais viaturas, subiram no telhado e localizaram a mochila que o acusado jogou. No interior da mochila havia dois pacotes grandes contendo cocaína e diversos pacotes já embalados prontos para a venda. Foi dada voz de prisão e o acusado foi conduzido até o Plantão Policial Civil. O acusado ficou em silêncio. O percurso entre a primeira ordem de parada, ocorrida na Rua José Vieira da Cunha e Silva até a abordagem do acusado, na residência, era de aproximadamente quatro quarteirões. Não havia mandado de busca para a entrada na residência, porém os policiais realizaram a abordagem, pois visualizaram o réu arremessando a mochila no telhado, sendo uma atitude suspeita. Não conhece o acusado, e foi à primeira vez que realizou a abordagem no denunciado (fl. 210).

Na mesma esteira foi o depoimento do Policial Militar Gabriel, tendo acrescentado que no dia estava dirigindo a viatura, porém não se recorda da velocidade em que estavam perseguindo o acusado. No momento da abordagem, havia populares que tentaram dar 'uma tumultuada', porém o depoente não se recorda da presença de crianças (fl. 210).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação do acusado é medida de rigor, pois os elementos de provas existentes no processo formam um conjunto sólido, autorizando um seguro juízo de convicção.

É sabido que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Como é cediço, é reiterado o posicionamento no sentido de que os indícios, desde que robustos, configuram elementos aptos a constituir o arcabouço probatório necessário à condenação pela prática do narcotráfico, tendo em vista seu caráter marcadamente clandestino.

Verifica-se que, neste caso concreto, os elementos indicam a prática do tráfico pelo acusado, mormente a informação recebida pelos policiais, com indicação do nome do acusado, que relatava atitude suspeita, a fuga empreendida pelo réu ao receber a ordem de parada, a visualização, pelos policiais, do acusado arremessando a mochila que continha o entorpecente, e a apreensão de grande quantidade de droga, ressaltando-se a forma como algumas estavam condicionadas, o que bem demonstra a

finalidade de mercancia, em explícito flagrante, além do teor do relatório técnico dos dados analisados no aparelho celular apreendido, a indicar que se trata de imagens e diálogos relacionados à mercancia de entorpecente e o possível envolvimento do réu com um suposto traficante, denominado 'Gugu' (fls. 107/132). Nunca é demais lembrar que sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontado sua ocorrência por outros meios de prova (cf. TJSP – Ap. Criminal nº 990.08.011.986-9 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator Newton Neves - J. 09.12.2008 - v.u.).

Nessas condições, presentes e reunidos os pressupostos legais, bem assim porque não concorre causa que exclua o crime de tráfico ilícito de entorpecente, de rigor a prolação do decreto condenatório, não se tratando, portanto, de hipótese de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Vale lembrar que no processo penal, incumbe à parte que alega o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, demonstrar a ocorrência efetiva de causas excludentes do crime ou de pressuposto para a imposição de pena, sendo que, in casu, o réu permaneceu no cômodo terreno do alegar por alegar.

#### 2.1. Passo à dosimetria da pena.

O acusado ostenta Maus Antecedentes (ação penal 0000886-67.2014.8.26.0047 – execução nº 0004074-97.2015.8.26.0996) e é reincidente (ação penal 0010484-40.2017.8.26.0047 – execução nº 0011656-46.2018.8.26.0996).

Considerando os Maus Antecedentes e a intentíssima culpabilidade (reprovabilidade da conduta), pois se dispôs a trazer consigo, para o comércio, 250 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido total de 50,69g, 2 porções de cocaína, com peso líquido total de 1.589g e 125 porções de cocaína, com peso líquido total de 115,52g, capaz de alimentar o vício de inúmeras pessoas. Assim, fixa-se a pena-base 1/4 acima do mínimo legal, a teor do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Em seguida, em razão da reincidência, a reprimenda é elevada 1/6, tornando-a definitiva, à mingua de circunstâncias modificadoras.

Os Maus Antecedentes e a reincidência desautorizam a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

#### 3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório para condenar MICHEL DE OLIVEIRA MOREIRA, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo estabelecido em lei especial.

Deverá cumprir a pena privativa de liberdade inicialmente em regime fechado, o que melhor se coaduna à espécie, mormente em virtude da gravidade do delito praticado, equiparado a hediondo.

O montante da pena corporal e reincidência desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Não se concede o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal benefício é incompatível com a repercussão social e a periculosidade inerente ao delito, devendo-se, ainda, assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, evitando-se a possibilidade de fuga, recomendando-o na prisão em que se encontra.

Como consequência da condenação, a teor do disposto no art. 62 e seguintes da Lei nº 11.343/06, determino o confisco do aparelho de telefone celular e das embalagens – em favor da União (fls. 11/12)

Nunca é demais lembrar que deve ser decretado o perdimento de bens em favor da União quando não há comprovação de que tais bens e o valor em dinheiro foram adquiridos lícitamente e, em sentido oposto, há comprovação consistente da traficância, evidenciando-se, portanto, que são produtos do crime (cf. TJSP,

Apelação nº 0203363-94.2010.8.26.0346, 2ª Câmara, Relator o Desembargador Paulo Antônio Rossi, j. em 13/02/2012).

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003.

Publique-se, intímem-se e cumpra-se.

Assis, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA